

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Prototipo de formato y profundidad

Elaborado exclusivamente a partir del texto de la Ley 39/2015 almacenado en el corpus normativo de OpoCoach.

1. Cómo usar este resumen

Este documento no sustituye al texto legal. Está pensado para repasar la estructura de la Ley, localizar rápidamente los conceptos más importantes y fijar diferencias y plazos.

Cada bloque indica los artículos de referencia. Cuando una cuestión requiera literalidad, conviene acudir al texto completo de la norma.

La selección de contenidos se centra en los elementos estructurales y en datos especialmente susceptibles de confusión en preguntas tipo test.

2. Mapa general de la Ley

Bloque	Artículos	Contenido
Ámbito, interesados e identificación	1-19	Objeto, sector público, capacidad, interesados, representación, identificación, firma y relaciones electrónicas.
Actividad administrativa	20-33	Obligación de resolver, silencio, documentos, términos y plazos.
Actos administrativos	34-52	Producción, motivación, eficacia, notificación, nulidad, anulabilidad y convalidación.
Procedimiento: inicio	53-69	Derechos, iniciación, medidas provisionales, procedimientos sancionadores y solicitudes.
Procedimiento: ordenación e instrucción	70-83	Expediente, impulso, prueba, informes, audiencia e información pública.
Terminación	84-96	Resolución, sancionador, responsabilidad patrimonial, desistimiento, caducidad y tramitación simplificada.
Ejecución	97-105	Ejecutoriedad y medios de ejecución forzosa.
Revisión y recursos	106-126	Revisión de oficio, lesividad, revocación, alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Potestad normativa	127-133	Iniciativa legislativa, reglamentos, buena regulación, planificación y participación.

3. Ámbito, interesados y relación electrónica (arts. 1-19)

Qué regula la Ley

- Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común.

- Se aplica al sector público definido en la propia Ley, incluyendo Administraciones territoriales y sector público institucional en los términos del artículo 2.

Interesados y representación

- La Ley diferencia capacidad de obrar, condición de interesado y representación.
- La representación puede acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
- La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide tener por realizado el acto si se subsana dentro del plazo concedido; el artículo 5 fija diez días, ampliables cuando las circunstancias lo requieran.

Identificación, firma y medios electrónicos

- Con carácter general, identificación y firma son conceptos distintos: para muchas actuaciones basta la identificación; la firma se exige en los supuestos previstos por la Ley.
- Las personas físicas pueden elegir el medio de relación, salvo obligación legal o reglamentaria.
- Están obligadas a relacionarse electrónicamente, al menos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, determinados profesionales colegiados, representantes de sujetos obligados y empleados públicos en los trámites derivados de su condición.

Derechos en la relación con la Administración

- El artículo 13 recoge derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- No deben confundirse con los derechos específicos del interesado en un procedimiento, regulados en el artículo 53.

4. Obligación de resolver, silencio y plazos (arts. 20-33)

Obligación de resolver

- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, con las excepciones y especialidades previstas en la Ley.
- El plazo máximo será el fijado por la norma reguladora. Como regla, no puede exceder de seis meses salvo previsión legal o del Derecho de la Unión Europea.
- Si la norma no fija plazo máximo, el plazo es de tres meses.

Silencio administrativo

- En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio, salvo los supuestos expresamente exceptuados por la Ley u otra norma habilitada.
- El silencio es desestimatorio, entre otros, en derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones y revisión de oficio iniciada a solicitud.
- La estimación por silencio tiene consideración de acto administrativo finalizador. La desestimación por silencio permite interponer el recurso procedente.
- El certificado acreditativo del silencio se expide de oficio en quince días desde que expire el plazo máximo para resolver; también puede solicitarlo el interesado.

Cómputo de plazos

- Plazos por horas: las horas son hábiles salvo previsión distinta; se computan de hora en hora y minuto en minuto y no pueden superar veinticuatro horas.
- Plazos por días: salvo previsión distinta, son días hábiles; se excluyen sábados, domingos y festivos.
- El cómputo comienza, con carácter general, al día siguiente de la notificación o publicación, o del silencio.
- En meses o años, el plazo concluye el mismo día ordinal del mes o año de vencimiento; si no existe día equivalente, expira el último día del mes.
- Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.

5. Actos administrativos y notificaciones (arts. 34-52)

Producción, contenido y motivación

- Los actos se producen por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
- Deben ser motivados, entre otros, los actos que limiten derechos o intereses legítimos, resuelvan revisión de oficio o recursos, se aparten de precedentes o dictámenes, acuerden suspensión, medidas provisionales, urgencia o ampliación de plazos, rechacen pruebas, resuelvan sancionadores o responsabilidad patrimonial y los dictados en ejercicio de potestades discrecionales.

Notificación

- Toda notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el acto fue dictado.
- Debe contener el texto íntegro y la indicación de si pone fin a la vía administrativa, los recursos procedentes, órgano y plazo.
- En notificación electrónica obligatoria o elegida, se entiende rechazada si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a su contenido.
- Si la notificación en papel no puede entregarse, se repite una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes y respetando las reglas horarias del artículo 42.

Nulidad y anulabilidad

- La nulidad de pleno derecho se reserva a los supuestos tasados del artículo 47.
- Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, con las precisiones del artículo 48.
- La nulidad o anulabilidad de un acto no implica necesariamente la de los sucesivos que sean independientes.
- La Ley contempla conversión, conservación y convalidación de actos en los términos de los artículos 50 a 52.

6. Procedimiento: iniciación (arts. 53-69)

Derechos del interesado

- El artículo 53 reconoce derechos específicos dentro del procedimiento: conocer el estado de tramitación, identificar autoridades y personal responsables, no aportar documentos ya en poder de la Administración en los términos legales, formular alegaciones y utilizar medios de defensa, entre otros.

Formas de iniciación

- El procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
- La iniciación de oficio puede producirse por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
- La denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado.

Medidas provisionales

- Pueden adoptarse para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, con sujeción a los principios y límites legales.
- Las medidas adoptadas antes de iniciar el procedimiento deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de los quince días siguientes.

Solicitud y subsanación

- La solicitud debe contener los elementos previstos en el artículo 66.
- Si faltan requisitos o documentos preceptivos, se concede un plazo de diez días para subsanar; de no hacerlo, se tendrá al interesado por desistido, previa resolución.
- La declaración responsable y la comunicación permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección.

7. Ordenación e instrucción (arts. 70-83)

Expediente y tramitación

- El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución.
- El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y se somete al principio de celeridad.
- Los trámites que correspondan a los interesados deben cumplimentarse, como regla, en diez días.

Prueba e informes

- Cuando los hechos no se tengan por ciertos o la naturaleza del procedimiento lo exija, puede abrirse un período de prueba no inferior a diez ni superior a treinta días.
- Puede abrirse un período extraordinario de prueba de hasta diez días.
- Los informes se emiten, como regla, en diez días salvo previsión o necesidad distinta.

Audiencia e información pública

- El trámite de audiencia se realiza una vez instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, salvo las especialidades legales.

- Los interesados disponen de un plazo no inferior a diez ni superior a quince días para alegar y presentar documentos.
- En información pública, el plazo para formular alegaciones no puede ser inferior a veinte días.

8. Terminación y tramitación simplificada (arts. 84-96)

Formas de terminación

- El procedimiento termina por resolución, desistimiento, renuncia cuando sea admisible, declaración de caducidad, imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y, cuando proceda, terminación convencional.
- La resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento, con las garantías del artículo 88.

Desistimiento, renuncia y caducidad

- La Administración puede desistir motivadamente en procedimientos iniciados de oficio cuando la Ley lo permita.
- El interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos cuando el ordenamiento no lo prohíba.
- En procedimientos iniciados a solicitud, si se paralizan por causa imputable al interesado, la Administración advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad.

Tramitación simplificada

- Puede acordarse cuando razones de interés público o la falta de complejidad lo aconsejen, con las especialidades del artículo 96.
- Como regla, debe resolverse en treinta días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de tramitación simplificada, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria.
- Si el procedimiento exige un trámite no incluido entre los previstos para la modalidad simplificada, debe seguirse la tramitación ordinaria.

9. Ejecución de los actos (arts. 97-105)

Ejecutoriedad y ejecución forzosa

- Los actos administrativos son ejecutivos en los términos establecidos en la Ley.
- La ejecución forzosa exige, con carácter general, previo apercibimiento y respeta el principio de proporcionalidad.
- Los medios son: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
- Si fueran posibles varios medios, debe elegirse el menos restrictivo de la libertad individual.

10. Revisión y recursos administrativos (arts. 106-126)

Revisión de oficio y lesividad

- La revisión de oficio permite declarar la nulidad de disposiciones y actos nulos en los supuestos y con las garantías del artículo 106.
- Para impugnar actos favorables anulables, la Administración puede declarar su lesividad para el interés público y acudir posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Los procedimientos de revisión de oficio iniciados de oficio y los de declaración de lesividad caducan si transcurren seis meses sin resolución o declaración, respectivamente.

Revocación y rectificación

- La Administración puede revocar actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, dentro de los límites legales.
- Los errores materiales, de hecho o aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Recursos: esquema esencial

- Contra resoluciones y determinados actos de trámite caben recurso de alzada y recurso potestativo de reposición.
- Contra disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso administrativo.
- El recurso de alzada procede frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa.
- El recurso potestativo de reposición procede frente a actos que ponen fin a la vía administrativa y es alternativo a acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes y por las causas tasadas del artículo 125.

11. Potestad normativa (arts. 127-133)

Ideas esenciales

- La Ley regula la iniciativa legislativa del Gobierno y la potestad reglamentaria en los términos de los artículos 127 y 128.
- El ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria debe ajustarse a los principios de buena regulación del artículo 129.
- La Ley contempla evaluación normativa, publicidad de las normas, planificación normativa y participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración normativa.

12. Plazos que conviene memorizar

Materia	Plazo	Artículo
Subsanación de representación	10 días	5
Plazo máximo si la norma no fija otro	3 meses	21
Límite general del plazo máximo fijado por norma reglamentaria	6 meses	21
Certificado de silencio	15 días	24

Notificación del acto	10 días desde que se dicta	40
Rechazo de notificación electrónica	10 días naturales sin acceder	43
Confirmación de medidas provisionales previas	15 días	56
Subsanación de solicitud	10 días	68
Cumplimiento de trámites por interesados	10 días	73
Período ordinario de prueba	10 a 30 días	77
Período extraordinario de prueba	Hasta 10 días	77
Emisión ordinaria de informes	10 días	80
Audiencia	10 a 15 días	82
Información pública	Mínimo 20 días	83
Actuaciones complementarias	Máximo 15 días	87
Caducidad por paralización imputable al interesado	3 meses	95
Tramitación simplificada	30 días	96
Revisión de oficio iniciada de oficio: caducidad	6 meses	106
Declaración de lesividad: caducidad	6 meses	107
Alzada contra acto expreso: interposición	1 mes	122
Alzada: resolución	3 meses	122
Reposición contra acto expreso: interposición	1 mes	124
Reposición: resolución	1 mes	124
Extraordinario de revisión por error de hecho	4 años	125
Extraordinario de revisión, demás causas	3 meses	125
Extraordinario de revisión: resolución	3 meses	126

13. Diferencias que conviene fijar

Persona vs. interesado: El art. 13 regula derechos generales de las personas; el art. 53, derechos del interesado dentro de un procedimiento.

Identificación vs. firma: La identificación acredita quién actúa; la firma acredita además autenticidad de la voluntad y consentimiento en los supuestos exigidos.

Silencio estimatorio vs. desestimatorio: La estimación produce un acto finalizador; la desestimación permite recurrir y no vincula del mismo modo a la resolución expresa posterior.

Nulidad vs. anulabilidad: La nulidad se limita a supuestos tasados del art. 47; la anulabilidad comprende infracciones del ordenamiento en los términos del art. 48.

Alzada vs. reposición: La alzada se dirige contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; la reposición es potestativa frente a actos que sí la ponen fin.

Desistimiento vs. renuncia: El desistimiento afecta a la solicitud o procedimiento; la renuncia recae sobre el derecho cuando el ordenamiento la permite.

14. Cierre de repaso

Para un repaso rápido antes de un test, conviene dominar especialmente: sujetos obligados a relacionarse electrónicamente; obligación de resolver y silencio; cómputo de plazos; reglas de notificación; nulidad y anulabilidad; derechos del interesado; subsanación, prueba, audiencia y caducidad; tramitación simplificada; medios de ejecución forzosa; y diferencias entre alzada, reposición y recurso extraordinario de revisión.

Este documento es un prototipo. Su finalidad es validar el nivel de detalle, la estructura y la utilidad como material de estudio antes de generar de forma estable los resúmenes del resto de normas.